



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0065314-78.2016.8.26.0050 - Controle nº 1420/2016**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VINICIO GONCALVES DOS SANTOS e outro**

Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

VINICIO GONÇALVES DOS SANTOS, HELBERTON ALESSANDRO DE ARAÚJO e WILLIAN HENRIQUE DIAS MOSTARDI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei Federal 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 11h30min, na Rua Piava, 20, Viela 20, Itaquera, nesta cidade, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 23g de cocaína, divididas em 27 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Extrai-se da denúncia que policiais civis faziam diligências visando o combate ao tráfico de drogas, quando se depararam com os denunciados em atitudes suspeitas, em local conhecido por ser ponto de tráfico. Os investigadores fizeram campana por cerca de quinze minutos e nesse tempo constataram que Helberton era o “olheiro” do comércio de drogas, ou seja, a ele cabia observar a aproximação de policiais e avisar aos comparsas qualquer movimentação suspeita. Vinicio era abordado pelos usuários, que lhe entregavam o dinheiro para a aquisição de drogas. A Willian cabia entregar a cocaína para os compradores. Conclui a inicial que, em dado momento, os policiais realizaram a abordagens dos indiciados e vieram a encontrar com Vinicio R\$ 90,00 provenientes do tráfico. Já em poder de Willian foi encontrada a droga destinada à venda, que estava acondicionada em 27 pequenas porções de cocaína. **Em audiência de custódia** foi convertida a prisão em flagrante em preventiva dos Réus Vinicio Gonçalves dos Santos e Willian Henrique Dias Mostardi. A prisão de Helberton Alessandro de Araujo foi relaxada. Os acusados Willian e Vinicio foram notificados (fls.251/252), tendo sido apresentada Defesa Preliminar pela Defensoria Pública em favor do Réu Willian a fls. 310, e tendo sido apresentada Defesa Prévia por Defesa Constituída em favor do réu Vinicio a fls. 214/234. A denúncia foi recebida por decisão datada de 01 de fevereiro de 2017 (fls.312/313). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Civil Andrey Aristides da Silva e Policial Civil Abner Lourenço Rangel, e foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa do réu Vinicio, Patrícia Rosa Gonçalves seguindo-se os interrogatórios dos réus. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** Preambularmente, registre-se que, por decisão às fls. 312/313, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu Helberton. Assim, passo a julgar o presente feito somente no tocante aos réus Vinicio e Willian. A ação penal deve ser julgada procedente. A conduta imputada aos réus subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. A peça acusatória está amparada na prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência nº 2531/2016 – fls. 17/20; Auto de Exibição e Apreensão – fls. 21/22; Laudo de Constatação nº 357028/2016 a fls. 24/25 e laudo de exame químico toxicológico - fls. 332/334, cuja conclusão foi resultado **positivo**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para Cocaína, bem como a prova oral colhida. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Civil Andrey Aristides da Silva**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que se recorda dos réus presentes em audiência, Willian e Vinicio. Com eles tinha mais uma pessoa no dia. O local é conhecido em razão de outras prisões, por isso, não se recorda se estavam ali em razão de ordem de serviço ou se foi uma denúncia anônima. Ao passar pelo local viram um rapaz observando o movimento da rua e indicando as pessoas para o interior da viela. Viram isso umas duas vezes, uma pessoa de cada vez. Acredita que aquela pessoa pudesse ser o “olheiro”. Estavam com viatura descaracterizada e do interior da viatura viram essas pessoas que entregavam o dinheiro para Vinicius e o réu Willian entregava a droga. Viram essa compra umas duas vezes. Viram isso do interior da viatura descaracterizada. Viram até o momento em que o olheiro não notasse e desembarcaram. Abordaram os réus Vinício e Willian juntos. O réu Willian estava com a droga em um saquinho plástico, na mão. Era por volta de 25 porções de cocaína. O réu Vinício tinha por volta de R\$ 90,00 em dinheiro trocado. No momento ambos confessaram que estavam vendendo e ganhavam de R\$ 100,00 a R\$ 200,00 por dia. O “olheiro” ganhava em torno de R\$ 50,00 por meio período. A campana durou por volta de dez, quinze minutos. Não lembra a vestimenta de Vinicio. **Em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha Policial Civil Abner Lourenço Rangel**, extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que se recorda dos Réus presentes em audiência. O local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. É uma viela com cinco, seis metros de largura. Os traficantes ficam a uns cinco, seis metros da profundidade da viela. Um fica na porta como “olheiro”. Ficaram uns quinze minutos visualizando de dentro da viatura e viram uma movimentação. Uma pessoa chega, o olheiro manda entrar, entrega o dinheiro, pega o entorpecente e sai. Desembarcaram e passaram pelo olheiro sem que ele percebesse. Pelo que se recorda o réu Willian estava com droga e o réu Vinicio estava com R\$ 90,00 na mão. O réu Willian tinha 27 invólucros de cocaína. Depois abordaram o “olheiro”. No momento da abordagem só estavam os réus. No momento da abordagem não tinha morador. Viram a venda do entorpecente. **Também foi ouvida em juízo a mãe do Réu Vinicio, Srª Patrícia Rosa Gonçalves**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que não conhece o Réu Willian. Mora na comunidade e na data do fato deu dinheiro a Vinicio, R\$ 100,00, acha que duas notas de R\$ 50,00, para ir ao açougue, comprar meio kilo de alcatra, em bife, filé de frango, bacon. Entregou esse dinheiro antes do meio dia. O açougue é perto da praça. Vai sempre a esse açougue, a cada quinze dias ou uma vez por semana. Não sabe quem é o dono do açougue. Chama um vendedor de “Sr. Zé”. Foi estender roupa no varal e escutou barulho de um tiro. Saiu de casa e subiu uma escada e encontrou o Vinicio e o outro réu. Tinha feito uma lista do que era para o réu Vinicio comprar e falou para o policial olhar no bolso de Vinicio. Não sabe se o réu chegou a ir até o açougue, mas acredita que não deu tempo. Trabalha como auxiliar de cuidador de idoso. Aufere R\$ 1.000,00 aproximadamente líquido por mês. O réu trabalhava como “cuidador de carro”. O dia da prisão acha que era uma quinta-feira. Trabalha três vezes por semana a noite e dois de dia. A distância da sua casa e o local da prisão é aproximadamente dois minutos. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu Willian negou a prática delitiva**, extraindo-se de seu interrogatório, em síntese, que foi preso em flagrante por tráfico e foi condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado. Acha que saiu em regime aberto e foi preso novamente três meses depois. Estava trabalhando vendendo bala e chocolate no trem. Pegava bala e chocolate no Brás. Não conhece o corréu Vinicio. Teve passagem quando menor por tráfico. Nega a prática do crime. Estava no local para comprar cocaína, por que é usuário. Tinha R\$ 270,00, que estava no bolso do interrogando. Comprou do traficante 27 pinos de cocaína, pagando R\$ 270,00. Por dia usa em média 25 pinos de cocaína. Consegue “tirar” aproximadamente R\$ 300,00 vendendo bala e chocolate. No local da prisão estava o interrogando, o Vinicio e o outro rapaz. O traficante correu sentido “final da favela”. No


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo em que foi condenado por tráfico foi réu confesso e estava traficando. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu Vinicio também negou a prática delitiva.** Extrai-se do interrogatório do réu, em suma, que ficou na Fundação Casa por passagem quando tinha 17 anos de idade e estava com seis pinos de cocaína, por ser usuário. Continua usuário de droga, cocaína. Usa de vez em quando. Aufere em média R\$ 40,00 por dia como cuidador de carro. Estava sozinho no dia da prisão e tinha ido comprar droga. Ia comprar um pino de cocaína. Chegou a comprar um pino do traficante, entregando a ele uma nota de R\$ 50,00. O traficante devolveu duas notas de vinte reais. Tinha cem reais no total. A mãe do interrogando entregou ao interrogando cinco notas de vinte reais e a lista do açougue. Não sabe se a mãe entregou cinco notas de vinte ou duas de cinquenta. Era para comprar, R\$ 20,00 de bife, R\$ 20,00 de filé de frango, R\$ 10,00 de bacon, R\$ 20,00 de linguiça, R\$ 10,00 da salsinha e R\$ 20,00 de carne moída. Não conhecia os policiais que realizaram a abordagem. A compra do pino durou no máximo três minutos. Ocorre que diante dos depoimentos dos policiais civis e demais elementos de prova, a versão apresentada pelos réus restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: ***“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).*** Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: **a)** pela considerável quantidade de porções de droga apreendida; **b)** pela forma de acondicionamento da droga, consoante foto elucidativa acostada nos autos; **c)** pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que os réus traziam consigo a droga que foi apreendida para o fim de comercializá-la, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, não há como acolher a pretensão Defensiva visando à desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação se impõe. **Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade dos acusados, passo à fixação da pena: Réu Willian Henrique Dias Mostardi:** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que o réu, apesar de **reincidente específico**, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme se infere da folha de antecedentes acostada a fls. 183/187. Assim, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em **segunda fase**, diante da presença concomitante da **agravante da reincidência específica e da atenuante da menoridade**, fica a pena fixada em primeira fase mantida, compensando-se as circunstâncias. Com efeito, conforme se infere da certidão de objeto e pé acostada a fls. 199, o réu ostenta condenação anterior por tráfico, processo da 13ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para o réu aos 10/06/2016. Registre-se que não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é **reincidente específico**, conforme mencionado. O redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que a pena poderá ser reduzida desde que o agente seja primário, de bons antecedentes. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, não há como fixar **no presente caso**, regime diverso do **inicial fechado** para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico. Não se mostra viável, no presente caso, a substituição da pena


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal, pois, trata-se de pena superior a quatro anos e réu reincidente específico. **Réu Vinício Gonçalves dos Santos:** Em primeira fase verifico que o réu, à época **com 18 anos de idade**, é **primário**, conforme se infere da folha de antecedentes acostada a fls. 181/182. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculado o valor unitário no menor patamar. **Na segunda fase de aplicação da pena**, reconheço a circunstância atenuante da **menoridade** mantendo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, registrando-se que consoante entendimento jurisprudencial as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: ***“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”***. Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é **primário**, de bons antecedentes, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, por não ser desprezível a quantidade encontrada, diminuo a pena de metade, culminando com 2 anos e 6 meses de reclusão e a pecuniária de 250 dias-multa. Registre-se que, consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, Promotor de Justiça Criminal de São Paulo, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: ***“Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais”***. (grifos nossos). No mais, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, inviável maior redução da pena. Considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, **primariedade** e **menoridade**, e, considerando, também, que a quantidade de droga apreendida ao menos denota que não se trata de estruturado tráfico de drogas, fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. O crime em comento é equiparado a hediondo. Contudo, no caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é **primário, menor** e realizava tráfico de pequena monta para terceiro, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante. Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, *Habeas Corpus* nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa: ***“(…) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (…)***. (grifos nossos). E, conforme já decidiu o Excelso Pretório: ***“Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF”***. (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos). Diante da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena pecuniária anteriormente imposta, tudo, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal. **DISPOSITIVO** Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** os acusados **VINICIO GONÇALVES DOS SANTOS e WILLIAN HENRIQUE DIAS MOSTARDI**, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, impondo ao Réu Vinicio Gonçalves dos Santos a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial **semiaberto**, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa, da forma anteriormente especificada, além da pecuniária no valor de 250 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e, ao Réu Willian Henrique Dias Mostardi a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial **fechado**, além da pecuniária no valor de 500 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida. Considerando que o réu Willian respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. O réu Willian é **reincidente específico**. A condenação anterior não foi suficiente para corrigir a sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu Willian no estabelecimento prisional em que se encontra. Quanto ao réu Vinicio, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, faculto o direito de recorrer em liberdade. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea *a*, da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova (capítulo V, seção V, item III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea *b*, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$90,00), em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. **Publicada** esta em audiência, **registre-se** e **cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox.

São Paulo, 06 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**